

Cas pratique 2 — Le contrat de Cher Informatique

UE8 SIG · Partie 1 · 1.4 La dimension organisationnelle du système d'information

Compétences attendues — Analyser un contrat de prestations de services informatiques · Justifier le rôle des entreprises de services numériques

Menuiseries Vasseur travaille avec **Cher Informatique**, une ESN de Tours. Le contrat, signé en 2019 et jamais revu, tient sur deux pages. En voici l'essentiel :

Article	Contenu
1	« Le prestataire assure la maintenance du parc informatique du client. »
2	« Le prestataire intervient sur appel du client, dans les meilleurs délais. »
3	« Les interventions sont facturées 620 € la journée, décomptées par demi-journées. »
4	« Le prestataire assure la sauvegarde quotidienne des données du serveur de fichiers. »
5	« Le contrat est conclu pour un an, reconduit tacitement. »
6	« Tout litige relève des tribunaux de Tours. »

En février, l'atelier est resté **trois jours à l'arrêt** : le serveur du logiciel de production était en panne, et Cher Informatique n'a pu envoyer un technicien que le troisième jour. Sofiane Belkacem a demandé un dédommagement ; l'ESN a refusé et a facturé l'intervention.

Ce que vous devez faire

1. Caractérisez le mode de facturation retenu à l'article 3, et indiquez quelle obligation il fait peser sur Cher Informatique.
2. Expliquez pourquoi le refus de dédommagement est juridiquement fondé, malgré les trois jours d'arrêt.
3. Identifiez quatre clauses absentes de ce contrat et indiquez, pour chacune, le risque qu'elle aurait couvert.
4. L'article 4 pose un problème que la panne de février n'a pas révélé. Identifiez-le.
5. Proposez une rédaction de l'article 2 qui protège réellement Menuiseries Vasseur.
6. Énumérez les familles de missions qu'une ESN peut prendre en charge, et indiquez celles que Menuiseries Vasseur aurait intérêt à lui confier.